

한국전력공사 상임감사위원회

권고 요구

제 목 [10] ☐☐☐분야 간이공사 안전관리 대책 후속조치 필요

관 계 부 서 송변전운영처

조 치 부 서 송변전운영처

내 용

1. 업무 개요

☐☐☐처는 「안전경영체계 추진 실태 점검⁶⁾」(’23. 5월, 감사실) 후속조치로 「☐☐☐분야 소규모 간이공사 안전관리 대책」(’23. 11월)을 수립하였으며, 이에 따라 지역본부 ☐☐☐부는 간이공사 시행 사유가 분명한 경우를 제외하고는 안전관리비가 공사 설계에 반영되도록 하기위해 여러 소규모 간이공사를 취합하여 총 공사 금액 2천만원 이상으로 통합 발주를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

■◆&부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 및 「중대재해처벌법」에 따르면, 다음의 [표1]과 같이 건설공사 발주자 또는 도급인은 위험요인 개선 및 재해 예방을 위해 필요한 안전·보건에 관한 인력, 시설 및 장비의 구비를 위해 산업안전보건관리비를 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행해야 한다.

6) 실태 점검 결과 조치의견 : 토건분야 간이공사에 대한 안전관리비 계상 등 안전관리 강화 대책 필요

[표1] 의무주체별 안전관리비 적용기준

구분	■◆&부 고시[제2020-63호]	중대재해처벌법[제4조제4호]
의무주체	건설공사 발주자	도급인(개인사업주 또는 경영책임자)
적용기준	총 공사금액 2천만원 이상인 건설공사	안전·보건에 관한 인력, 시설 및 장비를 구비하는데 필요한 예산편성 및 집행

또한 아래 [그림]과 같이 ■■■처는 소규모 간이공사현장 안전관리 사각지대 해소를 위해 「■■■분야 소규모 간이공사 안전관리 대책」(’23. 11월)을 수립하여 소규모 간이공사 필요 시 ‘전년도 예산요구(안)대상 ■■■공사 통합설계’에 반영하여 안전관리비가 계상되도록 총 공사금액 2천만원 이상으로 통합발주를 시행하도록 하고 있다.

[그림] ■■■분야 소규모 간이공사 안전관리 대책(안)

익명화	익명화
------------	------------

3. 감사결과 확인된 문제점

예비감사 기간(’24. 12. 11.~12. 17.)동안 ㉮㉮㉮를 제외한 18개 지역 본부를 대상으로 실시한 사업소 인터뷰 결과, 「■■■분야 소규모 간이공사 안전관리 대책」의 안전관리비 계상을 위한 소규모 간이공사 통합발주 시행에 대하여 사업소

담당자들은 총 공사금액 2천만원이 충족될 때까지 보수 필요개소 장기 방치 시, 시설물의 적기 유지보수가 불가하여 현실적으로 소규모 간이공사로 발주하는 것이 불가피한 것으로 확인되었다.

이에 2024년도 지역본부 ■■■부 소규모 간이공사 통합발주 현황을 확인해 본 결과, 관련 대책 시행에도 불구하고 통합발주 이행율이 아래 [표2]과 같이 남서울 본부를 제외하고 평균 약 6.3%로 사업소에서는 여전히 단일 간이공사 시행 비중이 높은 것으로 확인되어 관련 대책의 보완이 필요한 것으로 판단된다.

[표2] '24년 15개 지역본부 ■■■부 간이공사 (통합)발주 현황

구분																
연간 간이공사 [건]	간이 공사 단일	58	9	16	24	70	20	23	15	63	57	6	34	9	31	5
	간이 공사 통합	8	34	-	4	19	2	-	-	-	-	2	5	-	-	-
	통합발주 이행률[%]	12	79	-	14	21	9	-	-	-	-	25	13	-	-	-

그리고 사외 변호사 인터뷰를 통해 중대재해처벌법 시행령 제4조 제4호에 의거 한전의 지위(발주자 또는 도급인)에 대한 해석에 따라 총공사금액 2천만원 미만이라도 법률상 안전관리비 계상이 가능하다는 의견이 확인됨에 따라, ■■■처는 ▲▲▲실과 관련 법령 검토를 통해 「■■■분야 소규모 간이공사 안전관리 대책」의 안전관리비 계상을 위한 소규모 간이공사 통합발주도 재검토가 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

☞☞☞처는 「☞☞☞분야 소규모 간이공사 안전관리 대책」 중 소규모 간이공사 통합발주에 대한 실효성이 떨어진다는 사업소 실무자 인터뷰 결과에 동의하며, 지역본부 간이공사 업무담당자들의 환류 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」, 「중대재해처벌법」 등의 관계법령을 검토 등을 통해 소규모 간이공사에도 안전관리비를 계상할 수 있는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 관계 법령 검토 후 실효성 있는 소규모 간이공사 안전관리 대책을 현장에 적용할 수 있도록 「☞☞☞분야 소규모 간이공사 안전관리 대책」을 보완하여 주시기 바랍니다.(권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	권 고			송변전운영처	송변전운영처